МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 02 дугаар сарын 23 № 03/06 Улаанбаатар хот

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН
САЙД З.МЭНДСАЙХАН ТАНАА

Комисст Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэд хэрэгжиж буй “Экспортыг дэмжих төсөл”-д бизнесийн хөгжлийн дэд зөвлөхөөр ажиллаж байсан Баттогтохын Дөлгөөнөөс ирүүлсэн гомдолд “...тус төслийн зохицуулагч Бямбацоогийн Дөлгөөн ажлын шаардлага тавих нэрийдлээр хашгичиж, нэр бүхий ажилтнуудыг хэл үгээр доромжлох, бие махбод, нэр хүндэд нь халдах, гүйцэтгэсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр буруутгах зэрэг ажлын байрны дарамт үзүүлж байгаа” талаар дурджээ.

Мөн тус яамны худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Ө.Хулан, дэд зөвлөхөөр ажиллаж байсан Б.Дөлгөөн нар нь төслийн зохицуулагч Бямбацоогийн Дөлгөөний ёс зүйн асуудлаар холбогдуулан яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад гаргасан гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/4085 дугаартай албан бичгээр Комисст ирүүлсэн байна.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус төсөлд ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа 7 ажилтнаас утсаар болон биечлэн уулзаж тодруулга авахад 4 хүн “...зохицуулагч Б.Дөлгөөн нь ажлын шаардлага тавихдаа ёс зүйгүй авирладаг, богино хугацаанд ажил гүйцэтгэхийг шаарддаг, хамтран ажиллаж байсан хүмүүст дарамт үзүүлдэг”, “хүйсээр ялгаварладаг, ажлын мэдээлэл, арга зүйгээр хангадаггүй, ажил асуухаар “өөрөө ол би мэдэхгүй” гэж хариулдаг, ажлын бус өдөр, оройн цагаар ажил хийхийг шаарддаг, хамт олны дунд бусдын нэр хүндийг унагах оролдлого хийдэг. Б.Дөлгөөнийг зохицуулагчаар томилогдсоноос хойш олон хүн ажлаасаа гарсан”, “зохицуулагч Б.Дөлгөөний дургүй ажилтантай энгийн харилцаатай байсны төлөө дарамтад ордог”, ажилтнуудтай орилж хашгичиж харьцдаг, ёс зүйн доголдолтой, удирдан чиглүүлж зөвлөх туршлагагүй, ажилдаа ирэхээс зүрхшээдэг, хэл үгээр ойлголцох боломжтой асуудлыг шууд тулгаж загнадаг. Ажлын байрны дарамтаас шалтгаалан ажлаас гарсан” гэсэн тайлбаруудыг тус тус өгсөн байна.

   Энэ нь Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, ... хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй”, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд “Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр

15006013

хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаахыг хориглоно", мөн зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж заасныг зөрчиж байна.

2. Ө.Хулан албаны procurement@edp.mn цахим хаягнаас "Ажлын байрны дарамтыг зогсоох тухай" захидлыг 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр төслийн зохицуулагч Б.Дөлгөөнд хандаж түүний dulguun.byambatsoo@edp.mn хаяг руу илгээсэн байхад Б.Дөлгөөн нь тус захидлыг өөрийн хариу захидлын хамт төслийн нэгжийн 13 ажилтнуудад илгээсэн байна.

   Энэ талаар төслийн зохицуулагч Б.Дөлгөөн "...Б.Хуланд ажлын шаардлага тавихад өөрөө ажилтнуудын дунд уйлж орилж хашгичсан. Б.Хулангийн асуудлыг оролцуулан хамт олны ажлын цахим мэйл хаяг руу ажил сайжруулах талаар захидал илгээсэн нь бүх ажилтнууд асуудлыг мэдэж байсан учраас бүгдэд нь анхааруулах, хамтарч уур амьсгалыг сайжруулан ажиллах байдлаар мэйл илгээсэн" гэсэн тайлбарыг өгчээ.

   Үүнээс үзэхэд Ө.Хулан нь удирдах албан тушаалтны ёс зүй, тэдний хоорондүүссэн маргааны асуудлаар тухайн хувь хүнд хандаж өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн байхад Б.Дөлгөөн нь тулгамдаж буй асуудлыг удирдлагын түвшинд шийдвэрлэх ёстой атал, асуудлыг ажилтнуудын дунд дэлгэж албан бусаар хандсан нь ажилтнуудын дунд эв нэгдэл, бие биедээ хүндэтгэлгүй хандах хандлагыг бий болгох, улмаар Б.Хулангийн нэр хүндэд сөрөг үр дагавар үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

3. Мэргэжилтэн Ө.Хулан Комисст өгсөн нэмэлт тайлбартаа "...зохицуулагч Б.Дөлгөөний ёс зүй, ажлын байранд удаа дараа үзүүлж буй дарамт, хууль бус шаардлагын асуудлаар төслийн захирал О.Ононд гомдол гаргахад тэрээр "...энэ асуудал яаманд байдаг энгийн зүйл, хэл үг гаргаснаараа чиний нэр хүнд яаманд байхгүй болсон" гэж дарамтын шинжтэй хандлага үзүүлсэн" талаар дурджээ.

   Төслийн захирал О.Онон нь зохицуулагч Б.Дөлгөөн, мэргэжилтэн Ө.Хулан нарын харилцан бичсэн захидалд үндэслэж, үүсээд байгаа асуудал, түүнийг сайжруулах талаар санал, ажилтны хандлага, ёс зүй, ур чадварын талаарх хамт олны үнэлгээний судалгааг 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр цахимаар авч, тус судалгаанд 11 хүн хамрагдсан байх бөгөөд судалгааны дүнг дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулсан ч ямар нэг шийдвэр гаргаагүй байна.

   Удирдах албан тушаалтан нь ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг тухай бүрт, шат шатанд нь холбогдох хууль, журмыг үндэслэн шийдвэрлээгүйгээс дарамтын шинжтэй асуудал өнөөг хүртэл үргэлжилсэн байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Удирдах албан тушаалтын ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг холбогдох хуульд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх, цаашид зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, дахин зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах;

2. Ажилтан ажлын байран дээр ямар нэг дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, улс төр, намын харьяаллаас ангид байх орчныг бүрдүүлэх, ажилтан, удирдах албан тушаалтуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, соён гэгээрүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж хэвших;

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ